הצעה לתקנון רדום קבוצת יבנה לאחר מועצה 18.3.26

1. מבוא

1.1. אם יחליטו חברי הקיבוץ לעבור מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש ברוב המיוחד כהגדרתו, תמשיך קהילת החברים לחיות בישוב, כאגודה שיתופית המקיימת את תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש ולכן קיים צורך בקביעת ההסדר החברתי-כלכלי שיאפשר חיי קהילה וסולידריות חברתית כקיבוץ מתחדש תוך התחשבות בזכויות שנצברו על ידי חבריו הוותיקים עד "המועד הקובע" כהגדרתו בהסדר זה..

1.2. השלמת ההסדר הכלכלי חברתי טרם שינוי אורחות החיים, תייצר וודאות בדבר זכויות כל חבר וחבר, באמצעות קביעה מראש של בסיס ההסדר הכלכלי.

1.3. למען הסר ספק ההסדר הכלכלי הינו בזכויות כספיות בלבד בהתחשב בוותק שהחברים צברו עד למועד כניסת תקנון זה לתוקף ("המועד הקובע") ואין בתקנון זה הקניית זכות קניינית על נכסי הקיבוץ עצמם. תקנון זה לא מקנה ו/או לא יקנה לחברי הקיבוץ ו/או יורשיהם ו/או חברים לשעבר ו/או חברים חדשים זכויות בהון הקיבוץ ו/או איזה מתאגידיו אלא זכויות בקשר עם פירות נכסיו של הקיבוץ כמפורט בתקנון זה. מובהר כי הזכויות מותנות בכך שיש רווחים לחלוקה על פי מדרג השימושים המוגדר בתקנון זה. קיומם והיקפם של רווחים לחלוקה יקבע את קצב חלוקת הרווחים לחברים או ליורשיהם בהתאם.

1.4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר כוונתו גם בלשון נקבה.

לעניין תקנון זה -

"**שנות הוותק**" - שנות הוותק של החבר שנצברו לו ממועד קבלתו למועמדות עד המועד הקובע בהתאם לתקנון הוותק של הקבוץ ולא יותר מ- 40 שנה לחבר.

"**שנות ותק נוספות**" - שנות ותק שנוספו לחבר הוותיק או הזכאי בנוסף לשנות הוותק שלו כנ"ל, אך ורק לקביעת זכאותו בהסדר זה, בגין בן זוג של החבר שנפטר בהיותו חבר קיבוץ לפני מועד קביעת הזכאים (ראה בהמשך) או הורים של החבר שנפטרו בהיותם חברי קיבוץ לפני מועד קביעת הזכאים.

"**נכסים ופירות**" כמשמעם במאזן הקבוצה.

"**המועד הקובע**" - מועד הפעלת התקנון הרדום בהתקיים אחד או יותר מהטריגרים כמפורט בסעיף 2 על פי תקנון זה.

"**זכאים**"- חברים שהיו בחיים ביום אישור תקנון זה ויורשיהם.

"**מועד קביעת הזכאים**"- מועד קבלת תקנון זה באסיפה הכללית ברוב מיוחד כהגדרתו.

"**חבר ותיק**" אדם שהתקבל לחברות בקבוצה ורשום בספר החברים במועד הקובע.

"**חבר חדש**"- אדם שהתקבל לחברות לאחר המועד הקובע.

"**רוב מיוחד**" רוב של 3/4 מהמצביעים, בתנאי שבהצבעה השתתפו לפחות 2/3 מהחברים והיא התקיימה בקלפי.

2. מועד הפעלת התקנון הרדום ("המועד הקובע")

2.1. באופן עקרוני, יופעל התקנון הרדום אם וכאשר תתקבל החלטה על שינוי תקנון הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש.

2.2. יובהר כי החלטה של אסיפת הקבוץ על אחד או יותר מאלה (להלן: "**הטריגר**"),אשר תתקבל ברוב מיוחד או רוב רגיל, יראו בה כהחלטה על הפסקת אורחות חיים של קיבוץ שיתופי ותפעיל תקנון זה.

2.3. באופן פרטני, יופעל התקנון הרדום בקרות אחד מאלה בכפוף למתחייב בדין לעניין סיווג כקיבוץ מתחדש. (להלן: "**טריגר**" או "**טריגרים**", לפי העניין):

2.3.1. החלטה על שכר / תקציב דיפרנציאלי: קביעת תקציב החברים על בסיס הכנסותיהם או חלק מהכנסותיהם מעבודה או מהכנסות אחרות. מובהר בזאת כי החלטות שמטרתן הגברת מוטיבציה לעבודת החבר באמצעות תשלום לא תחשבנה כ"טריגר" ובלבד שהחלטות אלו אינן מבוססות על משכורות דיפרנציאליות או על הסדרי שכר/תקציב דיפרנציאליים (לדוגמה: החלטה כי חברים שיבצעו שעות נוספות יקבלו תגמול נוסף שווה בגין כך).

2.3.2. חלוקת תקציבים לחברים בהתאם למידת תרומתם, תפקידם או וותקם בקיבוץ.

2.3.3. הפרטה משמעותית של תקציבי הבריאות, או הסיעוד, פרט לאלו שממילא משולמים על ידי המדינה או קופות החולים.

2.3.4. יובהר כי כל אחת מהחלטות אלה חייבת להגיע להחלטת האסיפה ולהיות מאושרת ברוב מיוחד.

2.4. עד 180 יום לאחר שהתקיימו התנאים להפעלת התקנון הרדום ולפני הפעלתו, תערך התחשבנות כוללת שתכליתה לקבוע את זכויות הוותק של כל חבר וחבר בנוגע למועד הקובע, וביחס לנכסי הקיבוץ בהתחשב בזכויות ובחובות שיש לחברים כלפי הקיבוץ כמפורט להלן בתקנון זה.

3. תחשיב זכות החברים הוותיקים והזכאים בהסדר זה

בסמוך למועד הקובע תבוצע הערכת שווי לערך נכסי הקבוץ נטו (נכסים בניכוי התחייבויות) שנצברו טרם המועד הקובע. הנכסים יכללו הן את ערך הנכסים היצרניים על פי תשואותיהם והן קרנות כספיות ותשואותיהן. ההתחייבויות יכללו השקעות והוצאות עתידיות כפי שיפורט בתקנון זה בסעיף זה. הערכת השווי תיערך על ידי רואי החשבון של הקיבוץ ותאושר על ידי ועד ההנהלה (המזכירות) של הקיבוץ.

מהערכת השווי יופחתו הוצאות והשקעות כדלהלן:

3.1. הערכת צרכים והתחייבויות עתידיות של המשק בגין שימור הקיים, פיתוח עסקי והחזר הלוואות.

3.2. השלמת חוסרים אפשריים כלשהם במחויבויות הקיבוץ לערבות הדדית בנושאים כגון פנסיה, בריאות, סיעוד, בעלי צרכים מיוחדים וכיו"ב בקרנות ייעודיות לנושאים אלה (קרן חיים וקרן מילואים).

3.3. זכויות בגין הורים – שמחות – שיחושבו נכון ליום הקובע באופן יחסי לגיל הילדים

3.4. השלמת הפער העתידי המוערך בין עלויות הקהילה למקורות הקהילה במשך 10 שנים מהמועד הקובע. ההערכה תתבצע ע"י משרד רו"ח המנוסה בהערכות אלה.

3.5. השקעות נדרשות לאחזקה וחידוש תשתיות ציבוריות הכוללות: דרכים, כבישים, חשמל, ביוב, מים, רשתות תקשורת, מבני ציבור, מבני חינוך וכל השקעה אחרת למשך 10 שנים מהמועד הקובע, על פי הערכה של גוף מוסמך לנושאים אלה.

3.6. עלות המימון (הריבית) של השקעות נדרשות לבינוי דירות מגורים למשפחות נקלטים חדשים ואחזקת דירות קיימות בהתאם להערכת מזכירות הקיבוץ להיקף הקליטה המוערך ולגוף מוסמך שיחשב עלות זו. ההשקעה תיקח בחשבון תשלומי חברים ונקלטים בגין הסדר איזון דיור כמפורט בסעיף 5 להלן.

3.7. עלות פירעון הזכאות פחות פירעון החוב של החברים בהסדר איזון הדיור כמפורט בסעיף 5.

3.8. **עדכון השווי** – כל 5 שנים מהמועד הקובע תתבצע הערכת שווי מחודשת של הנכסים וההפחתות הנדרשות כמפורט בסעיף 3.1 לעיל. ככל שיהיה שינוי חיובי של למעלה מ30% מהשווי נטו בניכוי ההפחתות ובהתייחס להון הראוי לחלוקה במועד הקובע בניקוי הכספים שחולקו, יתבצע עדכון השווי הנקי ובהתאם יעודכנו זכויות החברים בהסדר. העדכון יהיה רק במקרה של הגדלת השווי. אם היתה הקטנה, ייפרס פירעון הזכויות לחברים הוותיקים והזכאים על פני זמן ארוך יותר.

3.9 במועד כניסת תקנון זה לתוקף יחושבו שנות הוותק של כל חבר עפ"י תקנון הוותק של הקיבוץ. לשנות הוותק שחושבו יתווספו שנות ותק נוספות כדלהלן:

3.9.1 **תוספת בגין יתמות משני הורים (אב ואם):**

תינתן תוספת של 10 שנות ותק בגין כל אחד מההורים שנפטר (ובסה"כ עד 20 שנות ותק), לחבר ותיק או זכאי אשר אביו ו/או אימו נפטר בהיותו חבר הקיבוץ, וזאת לפני מועד קביעת הזכאים (יום אישור תקנון זה ברוב הנדרש).

ככל שקיימים אחים נוספים מהאב ו/או מהאם שהם חברים ותיקים או זכאים, תחולק ביניהם תוספת שנות הוותק, בחלקים שווים בגין כל הורה.

3.9.2 **תוספת בגין אלמן/נה וילדיהם:**

במקרה בו נפטר/ה בן/בת זוג של חבר ותיק או זכאי, אשר היה/הייתה חבר/ת קיבוץ במועד פטירתו/ה, ואין לנפטר ילדים שהם חברים ותיקים או זכאים, תינתן תוספת כוללת של 10 שנות ותק לבן הזוג (אלמן/נה).

ככל ויש לנפטר שהיה חבר קיבוץ במועד פטירתו ילדים שהינם חברים ותיקים או זכאים אזי תוספת זו תחולק:

- 5 שנות הותק בגין הנפטר ייזקפו לזכות בן/בת הזוג (אלמן/ה).
- 5 שנות ותק ייזקפו לזכות ילדיו של הנפטר שהם חברי הקיבוץ או זכאים, בחלקים שווים ביניהם.

יצוין כי במקרה ובן/בת הזוג שנותרו בחיים אינם חברים ותקים או זכאים, אזי יתווספו מלוא שנות הותק בגין הנפטר לילדים שהינן חברים ותיקים או זכאים.

3.10. שווי הנכסים שחושב בניכוי ההתחייבויות כמפורט בסעיף זה לעיל ישויך לחברים הוותיקים והזכאים במועד הקובע באופן הבא:

3.10.1. **<u>זכות לפי ותק</u>** – **80%** מהשווי הנקי יחולק בכלל שנות הוותק של החברים הוותיקים או הזכאים, כולל שנות הוותק הנוספות ויקבע ערך לשנת ותק. לכל חבר ותיק תקבע זכות לפי ותק על ידי הכפלת ערך שנת הוותק בשנות הוותק שחושבו לו, כולל שנות הותק הנוספות.

3.10.2. **<u>זכות שוויונית</u>** – **20%** מהשווי הנקי יחולק לפי מספר החברים הוותיקים והזכאים. לכל חבר ותיק תיקבע זכות שוויונית לפי הערך השוויוני.

3.10.3. **<u>זכות כוללת</u>** - לכל חבר ותיק או זכאי תיקבע זכות מהקיבוץ שתכלול את החיבור של זכותו לפי ותק וזכותו השוויונית. הזכות הכוללת תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד הקובע.

3.10.4. החברים הוותיקים ויורשי חברים זכאים שנפטרו, יקבלו סמוך למועד הקובע מסמך משפטי מחייב מהקיבוץ שיכלול את הזכות הכוללת. זכות זו תשולם להם החל מהמועד הקובע לאורך שנות חייהם עפ"י המפורט בהסדר זה וככל שלא תיפרע בשנות חייהם תועבר ליורשיהם שיכנסו בנעליהם עד פירעון כלל הזכות או בחלוף 30 שנים מהמועד הקובע, לפי המוקדם מבין השניים.

3.10.5. למען הסר ספק, מיום קבלת תקנון זה ברוב מיוחד, ככל שיחולקו לחברים כספים כלשהם ממכירת נכס אחד או יותר מנכסי הקיבוץ ו/או יוחלט על הגדלת קרן חיים, קרן ירושה וכיו"ב יכללו הזכאים במסגרת חלוקות אלה, גם אם לא הופעל תקנון זה.

3.10.6. חבר שיעזוב את הקיבוץ לפני המועד הקובע יהיה זכאי לדמי עזיבה כחוק בלבד ולא לכל זכאות הקשורה לתקנון זה בסעיפים הנ"ל, שכן זכאות זה טרם הבשילה. חבר שיעזוב אחרי המועד הקובע יהיה זכאי לדמי עזיבה כחוק ולזכאותו עפ"י הסדר זה בניכוי דמי העזיבה ששולמו לו.

4. אופן פירעון זכות החברים לאורך שנות חייהם ו/או ליורשיהם

4.10. בכל שנה יקבע ה"**רווח ראוי לחלוקה**"- מודל חישוב ה"רווח ראוי לחלוקה" יקבע במועד הקובע על פי כללי חשבונאות מקובלים על ידי ועד ההנהלה של הקיבוץ ויתבסס על נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים של הקבוץ ו/או תמחיר הקיבוץ (לאחר שהותאם לדוחות הכספיים המבוקרים). לרווח הראוי לחלוקה יתווספו התשואות של הקרנות הפנויות, כפי שנקבע בסעיף 3 לעיל.

4.11. לרווח הראוי לחלוקה יתווספו בשלוש השנים הראשונות לחלוקה 10% מהקרנות הכספיות הפנויות של הקיבוץ. החל מהשנה הרביעית ייתוספו לרווח הראוי לחלוקה 6-8% מהקרנות הכספיות הפנויות בהתאם להחלטת המזכירות על בסיס המלצת הנהלת העסקים שתיקח בחשבון את התשואות של הקרנות הכספיות באותה שנה.

4.12. "**מדרג השימושים הרווח הראוי לחלוקה**"- לפני חלוקת הרווח הראוי לחלוקה והתוספת מהקרנות הכספיות, כמוגדר בסעיף 4.2 לעיל, לפירעון זכויות החברים הוותיקים והזכאים ו/או חלוקה שוויונית לחברים ינוכו ההוצאות הבאות על פי מדרג השימושים, כדלהלן:

4.12.1. השלמת פערים בנושא ערבות הדדית כגון בקרנות פנסיה, סיעוד, ביטוחי בריאות, בעלי צרכים מיוחדים וכיו"ב.

4.12.2. הפרשות לקרן תשתיות ציבוריות על בסיס הגדרות הצורך למימון פערים וצרכים לתשתיות הציבוריות במשך של 15 שנה מיום הפעלת התקנון הרדום על בסיס הערכה שתתבצע ע"י גוף חיצוני בעל התמחות בנושא ותאושר ע"י מזכירות הקיבוץ.

4.12.3. הפרשות לקרן בניית דירות לחברים לצורך תשלום הריבית על הלוואות שתיקח הקהילה למימון דיור לחברים חדשים וייפרעו ע"י החברים חברים החדשים לאורך 20 שנה מיום כניסתם לדירה, על בסיס סעיף 5.2.3 להלן.

4.12.4. השלמת הפער בין מקורות ושימושי הקהילה. עד תוספת של 25% מהוצאות הקהילה ב- 10 שנים ועד תוספת של 15% מהוצאות הקהילה ב- 10 השנים לאחר מכן. ולאחר מכן עד 5% תוספת.

4.12.5. פירעון הזכויות של החברים בהסדר איזון הדיור המפורט בסעיף 5

4.13. הרווח הנותר לחלוקה בתוספת האחוז מהקרנות הכספיות כמוגדר בסעיף 4.2 לעיל לאחר ניכוי ההפרשות במדרג השימושים יוקצה לפירעון זכויות החברים הוותיקים והזכאים ולחלוקה שוויונית בין כלל החברים החיים באותה עת (כולל חברים חדשים) באופן הבא:

4.13.1. עד השלמת פירעון 25% מזכויות החברים בהסדר זה – יועבר כל הרווח הפנוי לפירעון הזכויות לחברים הוותיקים והזכאים או יורשיהם

4.13.2. מפירעון 25% מהזכויות ועד 75% מהזכויות, יועברו 75% מהרווח הפנוי לפירעון הזכויות לחברים הוותיקים והזכאים או יורשיהם ו- 25% מהרווח (לא כולל התוספת מהקרנות הכספיות כמוגדר בסעיף 4.2 לעיל) לחלוקה שוויונית לכלל החברים החיים באותה עת.

4.13.3. מפירעון 75% מהזכויות ועד פירעון מלא של כל הזכויות יועברו 50% מהרווח הפנוי לפדיון הזכויות לחברים הוותיקים והזכאים או יורשיהם ו- 50% (לא כולל התוספת מהקרנות הכספיות כמוגדר בסעיף 4.2 לעיל) יחולקו באופן שוויוני בין החברים באותה עת.

4.13.4. בכל מקרה בחלוף 30 שנה מהמועד הקובע וככל שלא נפרעו כל זכויות החברים הוותיקים והזכאים או יורשיהם, יפסק פירעון זכויות, בכפוף לחוות דעת של רו"ח חיצוני בלתי תלוי שקבע כי לא נפל כל דופי באופן החלוקה לאורכם של 30 השנים.

4.14. לשם עריכת ההתחשבנות וקביעת זכויות החבר, תפעל מזכירות הקיבוץ כך:

4.14.1. תבדוק מצב התחייבויותיו וזכויותיו של החבר הוותיק כלפי הקיבוץ. לעניין זה זכויות החבר יכללו יתרת תקציבים שהוקצו לחבר, אך טרם נוצלו על ידו, קרן חיים, וכל הכספים האחרים השייכים לחבר.

4.14.2. התחייבויות החבר לקיבוץ יכללו:

4.14.2.1. התחייבויות בגין חובות של החבר לקיבוץ.

4.14.2.2. התחייבויות בגין נכסים שנצברו על שם החבר או לטובתו ואשר החבר לא העביר לרשות הקיבוץ או לרשות קרן המילואים, ובכלל זה זכויות פנסיה, גמל, ביטוח חיים, קרנות השתלמות, פיצויי פיטורין וכיוצא בזה.

4.14.2.3. זכויות או נכסים אחרים, הנובעים מעבודה או חלף עבודה, אשר החבר לא העביר לרשות הקיבוץ.

4.14.2.4. תשלומים שהיה על הנקלט לשלם אגב קליטתו ולא שילם אותם.

4.14.2.5. דמי עזיבה שלא הוחזרו או חלף דמי עזיבה שלא שולמו לקיבוץ על-ידי חברים שעזבו וחזרו לקיבוץ, ובכפוף לתקנון הוותק.

4.14.3. התחייבויות החבר יעודכנו בהתאם למנגנוני ההצמדה או השערוך המקובלים בקיבוץ באותה עת.

5. <u>דירות המגורים</u>

5.10. הקיבוץ הוא בעל הזכויות בכל הדירות המצויות בקיבוץ או יהיו בקיבוץ בעתיד ועליו חלה האחריות לאחזקת ותקינות המבנים, טיפול בשטח הסובב את המבנים והשכונות והחצר בכללותה.

5.11. ביחס לדירות המגורים במועד הקובע יכנסו לתוקפן עקרונות איזון דיור כדלהלן:

5.11.1. ביום בו יכנס לתוקף התקנון הרדום תיערך שמאות שתקבע את ערך "הבלוקים" של כל דירות חברי הקיבוץ. המשמעות היא ערך הבניה בפועל בניכוי פחת.

5.11.2. במקביל יקבע ערך וגודל **דירת סטנדרט** אליה מחויב הקיבוץ לכל בית אב שהשלים 50 שנות וותק לפחות ביום הפעלות התקנון הרדום. ערך דירת הסטנדרט יקבע גם בהתחשב בכמה משפחות היו זכאיות ביום הקובע וכמה התווספו עד המועד הקובע, כדי לוודא שיהיה מקור לפירעון הזכויות בגין דירות שהתפנו ע"י החברים שיכנסו לגור בהן. בהתאם, תקבע **ערך הזכות לשנת וותק לדיור** על ידי חלוקת ערך דירת הסטנדרט ב- 50 שנה, למעט המקרים, כדלהלן:

5.11.2.1. חברים שבני זוגם נפטרו בהיותם חברים יתווספו שנות הוותק של בן זוגם ובכל מקרה יהיו זכאים לדירת הסטנדרט ב- 30 שנות ותק של האלמנים או 50 שנות ותק של האלמנים ובן זוגם, על פי המוקדם.

5.11.2.2. רווקים או יחידים מטעם בחירה יהיו זכאים לדירת הסטנדרט ב- 30 שנות ותק.

5.11.2.3. חברים גרושים ששניהם גרים בקיבוץ יוכלו לצבור זכאות של עד 25 שנות וותק.

5.11.3. לכל בית אב בקיבוץ יתבצע חישוב שיבחן את הפער בין הזכות העומדת לו ע"י הכפלת שנות הוותק של בית האב בערך הזכות לשנת וותק ומולה את ערך הדירה בפועל בה מתגורר עפ"י השמאות.

5.11.3.1. ככל שתהיה יתרת זכות בערך הדיור ביחס לזכות היחסית לדירת סטנדרט ישלים הקיבוץ את החסר מתוך הרווח הראוי לחלוקה בפריסה ל- 10 שנים בעדיפות על פירעון הזכויות האחרות כמפורט במדרג השימושים בסעיף 4.3 לעיל.

5.11.3.2. ככל שתהיה יתרת חובה, ישולם החוב בפריסה ל- 25 שנה בתחשיב חשבונאי ע"י רו"ח מוסמך.

5.12. זכאים, ששני בני הזוג אינם בחיים במועד הקובע, יקבלו יורשי החברים את ערך דירת הסטנדרט מהקיבוץ בפריסה של עד 20 שנה.

5.13. בעת פטירת חברים הגרים בבית לאחר המועד הקובע ולאחר פינוי הבית והעברתו למשפחת אחרת, יקבלו יורשי החברים את ערך דירת החברים כפי שהוערכה ע"י השמאי (שמאות בלוקים ללא קרקע) וזאת בפריסה של עד 20 שנה.

5.14. הסדר זה יופעל גם על בתי אב של חברים חדשים שנקלטו לחברות לאחר המועד הקובע והקיבוץ יבנה או יקצה להם את בית המגורים שלהם.

5.15. למען הסר ספק, החלטה על קניית מתחם המגורים מרמ"י לשם מימוש הסדר אגודה שיתופי או מלא, אשר תגרע מנכסי הקיבוץ חלק משמעותי מהשווי שלהם, תחשב כשינוי תקנון זה ותדרוש את הרוב המפורט בסעיף 6 להלן

6. <u>שינוי תקנון זה</u>

עדכון, שינוי או ביטול (להלן: "**השינוי**") של תקנון זה ייעשה בהתקיים שני התנאים המצטברים, כדלהלן:

6.10. השינוי אושר ברוב המיוחד בהחלטת אסיפת הקיבוץ בקלפי.

6.11. בעד השינוי הצביעו לפחות 2/3 מהחברים הוותיקים בקלפי של החברים הוותיקים בלבד.

קבוצת יבנה

נספחי התקנון

נספח 1

תקנון ותק בקבוצת יבנה – לצורכי חישוב זכויות במסגרת התקנון הרדום

1. מבוא

א. מספר שנות הוותק בא לבטא את שנות החברות בקיבוץ.

ב. תקנון זה מגדיר את המונח וותק, לצורך התקנון הרדום בלבד, בעת בה יוחלט להפעילו.

ג. צבירת וותק תהא בגין שנות המגורים והעבודה של החבר בקיבוץ, בעת היותו חבר, מועמד או מצב 'טרום מועמדות' ובלבד שבתקופה זו העמיד החבר את מלוא כושר עבודתו לרשות הקיבוץ, מילא אחר החלטות הקיבוץ בקשר לכך, וכל השתכרותו נמסרה לקיבוץ. כל זה בתנאי שתהליך טרום מועמדות, או מועמדות היה רציף והסתיים בקבלה לחברות.

2. הגדרת הוותק

ד. הוותק הוא אישי, ואיננו ניתן להעברה או לירושה.

ה. הזכאות להכרה בוותק תבוא לידי ביטוי, רק לאחר קבלה לחברות בקבוץ.

ו. הוותק יחושב בשנים, חודשים וימים.

3. כללים לחישוב שנות הותק

א. צבירת הוותק תתחיל בגיל **22** ותסתיים בגיל 70, או ביום הפעלת התקנון הרדום, (המוקדם מבניהם).

ב. תחושב תקופת חברות רצופה בקיבוץ, וכן תקופת מועמדות וטרום מועמדות רצופה בקיבוץ שקדמה לחברות, כל זאת עד למועד כניסת התקנון הרדום לתוקפו.

ג. תחשב גם תקופת חברות בה איבד החבר את כושר עבודתו במלואו או בחלקו, באופן שאינו מאפשר עבודה מלאה או חלקית, ובלבד שהחבר הגיש תביעה שהתקבלה לרשויות כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, חברת ביטוח, קרן פנסיה וכו' והעביר לקיבוץ את כל תשלומי הפיצוי או התגמול בגין אובדן כושר עבודתו, אלא אם קבע הקיבוץ אחרת למקרה מסוים או בעניינים מסוימים. בהגדרה זו נכללת גם נכות זמנית או חלקית.

ד. כספים שנצברו בקיבוץ בזכות עבודת החבר בתקופה שבגינה אינו זכאי לוותק, יהיו שייכים לחבר.

ה. למען הסר ספק, לא יחשבו במניין צבירת הוותק התקופות הבאות:

1. תקופת מועמדות שלא הסתימה בקבלה לחברות.
2. תקופת בר-רשות בכל הסדר שהוא לרבות מסלול צעירים.
3. תקופת חופשה מיוחדת, מעל שלושה חודשים ברצף.
4. תקופות בהן שהה החבר מחוץ לקיבוץ ללא אישור.
5. תקופת אי עבודה בקיבוץ או מטעמו.
6. צעיר בהסדר צעירים של עצמאות כלכלית.

7. תקופת עצמאות כלכלית למעט המקרים הבאים:
   i. תקופה שלגביה סוכמה בכתב ההתייחסות לגבי הותק.
   ii. תקופה שהוגדרה ואושרה ע"י הקיבוץ כ"שליחות תנועתית", ואין סיכום כתוב לגבי זכויות הותק.

4. חישוב הוותק במצבים של חזרה לקיבוץ לאחר עזיבה.

א. אם קיבל החבר דמי עזיבה על התקופה הקודמת לעזיבתו, תחל צבירת הותק מיום קבלתו בחזרה לקיבוץ בסטטוס של "טרום מועמד", ובלבד שבסוף התקבל לחברות.

ב. אם ויתר החבר על דמי העזיבה, או שהחזירם בערכם הריאלי עד קבלתו לחברות, תחשב תקופת צבירת הותק שלפני עזיבתו. במקרה כזה ינוכו ממנה כל השנים בהן שהה מחוץ לקיבוץ.

5. מעבר מקיבוץ לקיבוץ

א. ותק שנצבר בקיבוץ דתי שיתופי אחר, ייחשב רק אם המעבר היה לפי 'כללי המעבר מקיבוץ לקיבוץ', במישרין, לפני קבלת תקנון זה. כל זאת בתנאי שדמי העזיבה שקיבל מקיבוצו הראשון נמסרו לקבוץ בעת הצטרפותו.

ב. למען הסר ספק, מיום קבלת התקנון, מעבר מקיבוץ אחר דינו ככל הצטרפות אחרת.

6. אחריות ופרשנות.

א. המזכירות היא הגורם היחיד בקיבוץ המוסמך לפרש את נוהל חישוב הותק, אולם ניתן לערער על ההחלטה בנוהל ערעור הרגיל בקבוץ.

ב. אם יתעוררו מצבים אישיים מיוחדים נוספים בעתיד בהקשר לחישוב הותק, הם יידונו ויוחלטו בוועדת חברים, וניתן לערער עליהם בנוהל הרגיל בקבוץ.

7. נהלים ארגוניים

א. באחריות המזכירות לשמור את כל המידע הרלוונטי למימוש התקנון, וליידע את החברים מעת לעת על זכויותיהם.

ב. לאחר קבלת תקנון זה, תפעל מזכירות הקיבוץ לחשב את הוותק של כל חבר, לצורך תקנון זה.

ג. המזכירות תודיע לכל חבר את הותק המחושב לזכותו לצורך תקנון זה.

ד. לחבר זכות לערער או לברר את הפרטים תוך שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה.

קבוצת יבנה

נספח 2

תקנון הקרן לבעלי צרכים מיוחדים – נספח לתקנון רדום

אושר במועצה ללא מתנגדים בתאריך 31.5.2016

א. כללי

תקנון זה נועד להבטיח עתודה כספית לבעלי צרכים מיוחדים לאחר הפעלת התקנון הרדום. התקנון יגדיר מיהם בעלי צרכים מיוחדים וכיצד הם ייקבעו ומהם זכויותיהם בקרן. תקנון הקרן יכנס לתוקף עם מתן התוקף לתקנון הרדום.

ב. הגדרות

תלוי בחבר קיבוץ - כמשמעו בסעיפים 95-98 בתקנון הקיבוץ

חבר – חבר כהגדרתו לצורך תקנון רדום (מי שהיה חבר במועד הקובע).

בן – בן של חבר או חברה כולל מי שרק אחד מהוריו חבר.

מועד קובע – כמשמעו בתקנון הרדום.

שיקום – כמשמעו בתקנון אהדה.

בעל צרכים מיוחדים – חבר או בן של חבר שהוכר ככזה ע"י מוסדות המדינה ו/או על ידי מוסדות הקבוץ. ההכרה תתבצע על ידי צוות ייעודי לטיפול בבצ"מ (כיום צוות אהד"ה), בהתאם לנהלי עבודה מוסדרים ועל בסיס חוות דעת מקצועיות, ותאושר על ידי המזכירות.

קרן – קרן המילואים לחברי קבוצת יבנה.

ג. הקרן תתמוך במקרים אלו

1. חברים

1.1 חברים שהוגדרו כבעלי צרכים מיוחדים לפני המועד הקובע (של התקנון הרדום) יהיו זכאים להשלמת הכנסה עד לגובה 120% משכר מינימום וכן עזרה לשיקום. זאת בניכוי כל הכנסותיהם השוטפות ממקורות שונים, לרבות קצבאות ולמעט קצבאות המגיעות בגין צד שלישי.

2. בני חברים

2.1 בנים שנעשה עימם הסכם אהדה, ומתוקפו הם מתגוררים מחוץ לקבוץ, – ההסכם עימם יכובד על ידי הקבוץ המתחדש, וקרן המילואים.

2.2 בנים המתגוררים בקבוץ והוכרו כבעלי צרכים מיוחדים עוד לפני הפעלת התקנון הרדום, או לאחריו, ובתנאי שצרכיהם המיוחדים נוצרו לפני הפעלת התקנון הרדום, תושלם הכנסתם לכל היותר לכדי שכר מינימום, וכן הם זכאים לעזרה בשיקום. זאת בניכוי כל הכנסותיהם השוטפות ממקורות שונים, לרבות קצבאות, ולמעט קצבאות המגיעות בגין צד שלישי.

2.3 בנים המתגוררים בקבוץ וצרכיהם המיוחדים נוצרו לאחר המועד הקובע – יקבלו השלמה מקסימאלית לחצי משכר המינימום, בהתאם לצורך המיוחד, זאת בניכוי כל הכנסותיהם השוטפות ממקורות שונים, לרבות קצבאות ולמעט קצבאות המגיעות בגין צד שלישי.

2.4 בן עד גיל 21, גם מי שאיננו בעל צרכים מיוחדים, ששני הוריו נפטרו, הקבוץ ידאג לצרכיו. ויעניק לו קצבת שארים בגובה הנגזר מהפנסיה שהקבוץ מעניק לחבריו. בניכוי כל הכנסותיו השוטפות ממקורות שונים, לרבות קצבאות ולמעט קצבאות המגיעות בגין צד שלישי.

2.5 בן שאחד מהוריו עזב לפני המועד הקובע, זכאי לחצי מהסיוע האמור בסעיפים לעיל.

ד. <u>מקור כספי</u>

קרן המילואים תקצה לשם כל זאת מקור כספי נדרש.

ה. <u>סיוע במקרים חריגים</u>

1. במסגרת הוועדה לצרכים מיוחדים(סעיף ז') יינתן מענה למקרים חריגים לרשותה תעמוד קרן כספית כאמור בסעיף ד'.
2. לוועדה הסמכות להיענות לבקשות חברים לצרכים חריגים ומיוחדים, חד פעמיים.

ו. <u>זכויות</u>

חבר הפונה לקרן חייב למצות את זכויותיו החוקיות. הקרן תשתתף בהוצאות בהתאם לתקנון זה רק לאחר מיצוי הזכויות (מוסדות המדינה, חברות ביטוח, תביעות אזרחיות וכדומה) ובהעדרם הזמני על סמך חוות דעת מקצועיות. זכותה של הוועדה לצרכים מיוחדים להעדיף חוות דעת חיצונית על פני החלטת הגופים הנ"ל.

ז. <u>ניהול</u>

אספת הקבוץ המתחדש תקים וועדה לצרכים מיוחדים לביצוע תקנון זה.

נספח 3

עודכן בפברואר 2016 לקראת דיון באספה על תקנון רדום

תקנון לביטחון פנסיוני / קבוצת יבנה

מבוא

באסיפת החברים מיום 28.5.1994 הוחלט להצטרף ל"עתודות" ולהסדיר מערך של בטחון פנסיוני בגין חברי הקיבוץ שהיו בעת ההיא חברי הקיבוץ. מסלול זה של ביטוח פנסיוני במסגרת "קבוצה" שוב לא מתאפשר בגלל מגבלות אגף שוק ההון במשרד האוצר, לכן לא יוחסו על שם כל החברים שהצטרפו לקיבוץ מאז 1995 תוכניות פנסיוניות.

תקנון זה ישמש כתקנון הקובע זכויות וחובות הקיבוץ וחבריו, ומהווה הסכם בין הקיבוץ לחבריו בכל הנוגע להסדר פנסיוני שנעשה או שייעשה על ידי הקיבוץ לחבריו.

הוראות תקנון זה הותקנו על פי ובמסגרת תקנון הקיבוץ, תקנון רדום כשיתקבל ותקנון "קרן מילואים". בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון הקיבוץ, יהיו הוראות תקנון הקיבוץ עדיפות. כן יהיה תקנון קרן מילואים עדיף על תקנון זה במקרה של סתירה ביניהם.

תקנון זה נתקבל ואושר בהחלטה של אסיפת חברי הקיבוץ ביום 16/8/03 ועבר להצבעה בקלפי בשבוע העוקב, כל שינוי בהוראות התקנון, יהיה בר תוקף רק אם נתקבל בהחלטה מיוחדת של אסיפת חברי הקיבוץ ברוב של 66% מהמצביעים ובלבד שהצביעו לשינוי התקנון מעל 50% מחברי הקיבוץ. שינויים בשעורי הפנסיה יעשו על פי סעיף 6.1.2 להלן.

תקנון זה עבר שנויים בתאריך **XXXXX** והתקבל בהצבעה בקלפי בתאריך...

הגדרות

למונחים והביטויים השונים הכלולים בתקנון זה תהיה המשמעות המצוינת לצידם:

"אסיפה כללית של הקיבוץ" - אסיפה של חברי הקיבוץ על פי תקנון הקיבוץ.

"הפסקת חברות" - פקיעת חברותו של חבר בקיבוץ על פי הוראות הדין או תקנון הקיבוץ והכל למעט במקרה של פטירת חבר.

"עתודות" - קרן פנסיה בה מבוטחים רוב חברי הקיבוץ מאז שנת 1994.

"הקבוצה או קבוצה" - קבוצת מבוטחים בעתודות או בקרן אחרת בה הביטוח הוא קבוצתי.

"ותק צבירה מלא" - ותק צבירת זכויות לפנסיה מגיל 30 ועד לגיל 65 או ותק מרבי של 35 שנה, כקבוע בתקנון זה.

קבוצת יבנה

"צבירת וותק לעניין כח הצבעה"	שקלול שנות הותק הפנסיוני הנצבר של החבר חלקי סה"כ שנות הותק הנצבר של כלל החברים בעת ההצבעה.
"זכויות פנסיוניות נוספות" -	זכויות הנצברות לחבר הקיבוץ על שמו או לטובתו בכל תכנית לפנסיה, גמלה, קרנות השתלמות, ביטוח וכיוצ"ב, ואשר אינן זכויות בתכנית הפנסיה על פי תקנון זה או שהן נוספות עליה. *פדיון*
"חבר או חבר הקיבוץ" -	מי שהתקבל לחברות על פי החלטת הקיבוץ. חבר – לרבות חברה.
"יפוי כוח, יפויי הכוח" -	כתב יפוי כוח על פי תקנון זה ותקנון קרן עתודות.
"כתב הצטרפות" -	כתב הצטרפות לעתודות ולקבוצה בנוסח המאושר על ידי עתודות ועל ידי הקיבוץ.
"כללי העזיבה" -	הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשנ"ה – 1994, שהותקנו על פי הוראות פקודת האגודות השיתופיות ותקנותיה וכל הכללים שיותקנו במקומם.
"מיופה הכוח או "בא כוח"	האנשים המהווים כולם יחד את הרכב מיופה הכוח או בא הכוח של הקבוצה כלפי הקרן וכלפי כל אדם אחר.
"עזיבה או עזיבת הקיבוץ"	כמשמעותה בכללי העזיבה או בתקנון הקיבוץ, לפי העניין.
"פנסיה מובטחת" -	סכום כסף חודשי לו יהיה זכאי חבר הקבוצה ואשר ישולם לו או לקיבוץ בעבורו מיום תחילת התשלום ועד לאחרית ימיו.
"צבירה נוספת או אחרת" -	הפקדת סכומים או רכישת זכויות בכל אופן אחר, לשם רכישה או הבטחת זכויות לפנסיה לחברי הקיבוץ בכל תכנית להבטחת זכויות פנסיוניות או זכויות בעלות אופי פנסיוני אחר.
"הקיבוץ" -	קבוצת יבנה.
"קצבה" -	בכללי העזיבה.
"קצבה חודשית" -	סכום חודשי קבוע המשולם לזכאי לקצבה כפנסיה או כגמל או כביטוח על ידי קרן פנסיה, קופת גמל, חברת ביטח, המדינה או כל גורם אחר.
"הקרן" -	"קרן מילואים" בהתאם להחלטה של האסיפה מיום 26/10/2002 והתקנון שלה שאושר ביום 16/08/2003
"תקנון הקיבוץ" -	תקנות ההתאגדות של הקיבוץ.

עקרונות התוכנית הפנסיונית לחברי הקיבוץ

הקיבוץ יקיים תכנית פנסיונית בקרן לחברים שגילם בין 30 שנה עד 65 שנה.

הקיבוץ מתחייב להבטיח צבירה לפנסיה לכל חבר מעל גיל **30** במסגרת תכנית הפנסיונית, עליה יחליט הקיבוץ, מעת לעת, ושיתחייב למלא אחר תקנות הקרן והחלטות הקיבוץ בקשר לכך. לחבר שיצטרף לקרן לפני גיל **30**, לא יהיה חייב הקיבוץ לצבור זכויות בקרן, עד הגיעו לגיל 30.

צבירת הכספים לפנסיה מובטחת תהיה במסגרת הקרן. כל חבר קיבוץ, אשר ירצה להבטיח זכותו לקבלת פנסיה מובטחת, יהיה חייב בחובות הקבועים בתקנון הקיבוץ, בתקנון זה ובתקנון הקרן.

לשם צבירת הכספים לפנסיה, יכולים חברי הקיבוץ הזכאים לכך על פי תקנון זה, להקים באמצעות הקרן, אם תקנות הקרן מאפשרות זאת, קבוצת חברים מבוטחים שתיקרא "הקבוצה". למען הסר ספק מובהר בזה, כי הקבוצה אינה שייכת לקיבוץ והינה אישיות משפטית נפרדת, של החברים המעוניינים בכך, לצורך צבירת הכספים לפנסיה ולצרכים אחרים שמוגדרים בתקנון קרן מילואים ולשם כך בלבד.

התכנית תבטיח קצבה חודשית מהקרן לכל חבר החל מהיום בו מלאו לחבר 65 שנה, או מגיל מאוחר יותר, אם נקבע כך על פי תקנון זה.

בכפוף להוראות סעיפים 3.7, 3.8, 6 לתקנון זה:

הקיבוץ יפריש כספים, על מנת להבטיח לכל חבר שצבר ברציפות עד גיל 65

(להלן – ותק צבירה מלא), קצבה חודשית בסך של **השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר** (בהתאם לפרסומי הביטוח לאומי "לשכר הממוצע במשק" הגבוה מבניהם) (להלן – שיעור או סכום הפנסיה המובטחת).

לחבר ללא ותק צבירה מלא, תיצבר קצבה באופן יחסי למספר שנות ותק הצבירה לפנסיה בהשוואה לוותק הצבירה המלא. למען הסר ספק, הזכויות לפנסיה תהיינה תמיד בכפוף לזכויות הוותק שנצברו לחבר בקיבוץ החל מגיל 30 ואילך.

אם הוחלט שלא למשוך את כספי הפנסיה המגיעים לחבר או בגינו עם הגיעו לגיל 65, הרי סכומים שהם עודף אקטוארי בשל אי משיכת כספים בגיל זה, לא יצטברו לזכותו של החבר. או שנצברו סכומים גדולים משיעור הפנסיה המובטחת, יהיו כספים אלה כספי הקרן ולא כספי החבר.

שיעור הפנסיה המובטחת לא ישתנה, אלא בהחלטת אסיפה כללית של הקיבוץ בהצבעה שנתקבלה בקיבוץ על פי הקבוע בסעיף 6.1.2 להלן.

חישוב התוכנית הפנסיונית תערך "על שם" כל חבר שיצטרף לתכנית הפנסיה אליה יוחלט לצרפו. אך להנהלת הקרן תהיה הסמכות להשקיע את הכספים גם בתכניות שהזהות השמית לא תשמר בהן וזאת מבלי לפגוע בזכויות הפנסיוניות האישיות.

הסמכת הקיבוץ לפעול בשמו של החבר וזכויות הקיבוץ

חבר הקיבוץ ייתן לקיבוץ או למי שהקיבוץ יבחר לשם כך כבא כוחו כשלוחו של החבר ייפוי כוח לטפל בשמו, במקומו ובעבורו בכל הנוגע לזכויות פנסיוניות או זכויות פנסיוניות נוספות ולעשות לשם כך כל פעולה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הפקדת כספים, משיכת כספים, קבלת כספים מהקרן, הקופה או מבטח אחר, מתן הוראות למבטח, קבלת מידע ונתונים מהמבטח וגביית כל סכום בשמו או בעבורו.

ככל שיידרש, יחתום חבר הקיבוץ אף אם אינו נמנה על חברי הקבוצה או אם יש לו זכיות פנסיוניות נוספות או אחרות, על ייפוי כוח לקיבוץ או למי שהקיבוץ יורה לפעול בשמו ובמקומו, כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

ייפוי הכוח, כאמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל, יהיה בלתי חוזר, הואיל וזכויות הקיבוץ וחברי הקיבוץ האחרים תלויות בו ובמימושו.

על אף האמור לעיל, יפקע ייפוי הכוח הנ"ל בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

נפסקה חברותו של החבר בקיבוץ והקיבוץ נתן אישור בכתב לחבר ולקרן או למבטח האחר על הפסקת החברות או על עזיבת החבר ובתנאי כי החבר הסדיר את כל חובותיו והתחייבויותיו לקיבוץ טרם מתן אישור כאמור.

מונה לקיבוץ מפרק או כונס נכסים ומינוי כאמור לא בוטל בתוך 30 יום.

בא כוח הקיבוץ חרג מההרשאה על פי ייפוי הכוח או פעל בניגוד לתקנות הקרן או בניגוד להוראות תקנון הקיבוץ או החלטת הקיבוץ.

בקרות המקרים המנויים בסעיף 8.4 א' ו- ב' לתקנון קרן המילואים.

כל עוד ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו, ימסרו התקבולים בגין זכויות הפנסיה, זכויות הפנסיה הנוספות או האחרות לקיבוץ, על פי הוראת תקנון הקיבוץ והכל אלא אם יקבע אחרת על ידי הקיבוץ. לעניין זה "זכויות פנסיה" – לרבות תקבולים בגין קצבת נכות ושאירים, בין שאירי עמית פעיל ובין שאירי פנסיונר, בין אם השאירים הינם חברי הקיבוץ או מתגוררים בו ובין אם אינם כאלה.

תקופת צבירה לזכויות פנסיוניות

תחילת החברות בקרן תהיה בגיל 30 שנה או עם תחילת תקופת טרום מעומדות , המאוחר מביניהם, ולגבי נקלט שיתקבל לקיבוץ לאחר גיל 30, **<u>רשאי הקיבוץ לתבוע מהנקלט שירכוש מכספו את הזכויות הפנסיוניות בגין התקופה אותה הוא החסיר.</u>**

הקיבוץ יצבור זכויות פנסיוניות עבור החברים, כהגדרתם בסעיף 2 לעיל, בגין תקופת חברותם ותקופת מועמדות רצופה שבסיומה התקבל החבר לחברות בקיבוץ.

גיל סיום הפקדות הקיבוץ עבור צבירה לפנסיה לחבר הוא 65 שנה או הגיל שבו צבר החבר ותק צבירה מלא, המוקדם מהשנים.

הצבירה לפנסיה עבור החבר תיפסק בקרות אחד או יותר מהארועים הבאים:

חברותו של החבר בקיבוץ פקעה מסיבה כלשהי.

החבר הפר את הוראות תקנון הקיבוץ ו/או תקנות הקרן ו/או כתב ההצטרפות לקבוצה ו/או ביטל את יפוי הכוח למיופה כוח הקבוצה. הודעת מזכירות הקיבוץ על הפרה כזו, תהווה תנאי מספיק.

לחבר נצברו או נצברות זכויות פנסיוניות נוספות או אחרות המבטיחות לו שיעור הפנסיה המובטחת.

החבר הגיע לגיל 65.

עם הפעלת התקנון הרדום.

שינוי שיעור הפנסיה המובטחת

שיעור הצבירה הפנסיונית ישתנה כלהלן;

אחת לשנה, עם הדיון באסיפת הקיבוץ באישור התקציב להוצאות קיום ותכנית ההשקעות, ישוריינו הסכומים להבטחת ההפרשות בגין סכום הפנסיה המובטחת, כפי שיהיה אותה עת.

החלטה להגדיל את הסכום של שיעור הפנסיה המובטחת תתקבל ברוב רגיל של המצביעים בהצבעה שהודיעו עליה לפחות 14 יום מראש לכל חברי הקיבוץ המצויים בקיבוץ אותה עת. ההחלטה להקטין את סכום הפנסיה המובטחת, תתקבל בנוהל כאמור לעיל, אך ברוב יחסי לצבירת הותק לענין כח הצבעה 50% מהמצביעים בתנאי שהם מהוים יותר מ- 50% מחברי הקיבוץ. ההצבעה תערך בדרך המקובלת באותה עת להצבעות בקיבוץ.

הפסקת חברות בקיבוץ

עזב חבר או נפטר, ינהגו בו כמצוין בסעיפים 5.3 ו- 5.4 בתקנון קרן מילואים.

מקורות פנסיוניים נוספים

לגבי חברים שלהם נצברות זכויות פנסיוניות אחרות או נוספות על הזכויות הנצברות בקרן, ינהגו כדלהלן:

חבר העובד מחוץ לקיבוץ או ששכרו משולם על ידי גוף כלשהו מחוץ לקיבוץ, יכול שיצבור זכויות פנסיוניות או כספים עבור זכויות פנסיוניות אחרות נוספות על אלו הנצברות עבורו בקרן על ידי הקיבוץ. צבירה זו יכול שתהיה בקרן פנסיה אחרת, בקופת גמל, בחברת ביטוח, בפנסיה תקציבית וכו' (להלן – הצבירה הנוספת).

למרות הצבירה הנוספת יוכל הקיבוץ על פי שיקול דעתו, להמשיך ולהפריש לקרן סכומים כמתחייב מתקנון זה ותקנות עתודות. הקיבוץ אף יוכל להפסיק צבירה בעתודות, אם יראה לו כי הצבירה הנוספת תיתן לחבר כיסוי פנסיוני מתאים במקום הצבירה בעתודות.

הקיבוץ לא ינהג כאמור לעיל, אלא אם החבר מסר לידי הקיבוץ יפוי כוח בלתי חוזר לעשות בכספים הנצברים על שמו בצבירה הנוספת שימוש כראות עיניו, בין בתקופת הצבירה ובין לאחריה, וכן המחה לו את זכויותיו לתקבולי הפנסיה שישולמו לו לאחר הגיעו לגיל פנסיה, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של הקיבוץ.

הקיבוץ יכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר שהודיע על כך לחבר לפחות 30 יום מראש, למשוך כספים או לפדותם במלואם מתוך קרן הצבירה הנוספת, אם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות הפנסיה של החבר לעומת שאר חברי הקיבוץ.

הקיבוץ יוכל להחליט, על פי שיקול דעתו, להפסיק להפריש עבור חבר לקרן או להקטין את ההפרשות עבור החבר בהתמלא כל התנאים הבאים.

לחבר נצברו זכויות פנסיוניות אחרות מלאות.

8.4.2 סכום הפנסיה העתידית של החבר בגין הזכויות הפנסיוניות האחרות, ביחד עם זכויות הפנסיה של החבר בעתודות, יעלה על סכום הפנסיה המובטחת, כאמור בסעיף 3 לעיל, כפי שישתנה מעת לעת, כאמור בסעיף 6 לעיל.

9. פדיון זכויות

הקיבוץ יהיה רשאי בכפוף להוראות כל דין, תקנות עתודות, תכנית פנסיה אחרות בהן נצברות זכויות פנסיוניות אחרות או נוספות, להורות על פדיון זכויות ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות החברים העמיתים.

10. החלטות

כל ההחלטות שעל הקיבוץ לקבלן על פי תקנון זה ואשר לא נמסרו במפורש למזכירות הקיבוץ, יתקבלו באסיפת חברי הקיבוץ או בהצבעה בקלפי, לפי המקובל באותה עת, ברוב רגיל (למעלה מ- 50% מהמצביעים).

החלטות שיש בהן כדי לגרוע מזכויות של החברים או שיש בהן כדי להקטין להפחית או לצמצם את זכויות החברים, לרבות בדרך של הקטנת שיעור הפנסיה המובטחת, דחיית מועד מימוש זכויות וכיוצ"ב יתקבלו בהחלטה ברוב מיוחד כפי שצויין בסעיף 6.1.2 לעיל.

11. ישוב סכסוכים

11.1 כל חילוקי הדעות והמחלוקות שיתגלו בין הקיבוץ לבין מי מחבריו, לרבות חבר שעזב את הקיבוץ ולרבות שאירי חבר הקיבוץ, בקשר לתקנון זה או לעניינים הנובעים ממנו, יובאו לדיון בין הצדדים הנוגעים לעניין בהתאם לתקנון הקיבוץ.

11.2 הבורר יהיה משוחרר מהוראות סדרי הדין, דיני הראיות והדין המהותי ויפסוק במחלוקות כפי שיראה לנכון וצודק, על פי שיקול דעתו.

11.3 הבורר לא יידרש לנמק את החלטותיו ופסקו.

11.4 חתימת הקיבוץ והחברים על תקנון זה, כמוה כחתימה על הסכם בוררות ויראו תקנון זה כהסכם בוררות בין הצדדים החלוקים.

12. ועדת פנסיה

במועד אישור תקנון זה על ידי אסיפת הקיבוץ ימסר ניהולה להנהלת קרן מילואים אשר תפעל כנאמן של החברים ותהא אחראית להפעלתו של תקנון זה, ישומו וכל הנובע ממנו.

13. אישור החברים

החברים יחתמו על המסמך המצורף לתקנון זה ויאשרו בחתימתם את הסכמתם לתקנון ולהוראות הקבועות בו.

קבוצת יבנה

נספח 4

נספח לתקנון הקיבוץ

עודכן בפברואר 2016 לקראת דיון באספה על תקנון רדום

קרן מילואים

מבוא

הואיל וביום **26/10/2002** תוקן תקנון הקיבוץ ונקבעה בו הוראת סעיף 8 לפיה רשאי הקיבוץ ליצור קרן מילואים לחבריו.

והואיל ורשם האגודות השיתופיות אישר ביום 3/12/2002 את התיקון האמור לעיל.

והואיל וברצון הקיבוץ לייעד כספים ונכסים מסוימים להבטחת רמת חיים של החברים במידת יכולתו וזאת עד לאחרית ימיהם, להבטחת גמלה או קצבה לעת עזיבתם את הקיבוץ, ולעת אם ישנה הקבוץ את אורחותיו ויאמץ אורח חיים פחות שיתופי, וזאת כחלק מהסדר השותפות בקיבוץ והסדרי הערבות ההדדית;

והואיל וברצון הקיבוץ לעגן ולהבטיח את מימוש החלטותיו כלעיל ביו השאר במסגרת קרן מילואים לחבריו על פי תקנון זה והוראותיו;

לפיכך מעיד תקנון זה על הדברים הבאים:

1. כללי

1.1 המבוא לתקנון זה וכל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו כהוראה מהוראותיו.

1.2 חלוקת התקנון לפרקים וקביעת כותרות להם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

1.3 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – משמעו גם בלשון רבים, אלא אם מלשון הכתוב משתמעת כוונה אחרת.

1.4 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף בלשון נקבה, משמע ולהיפך.

2. הגדרות

הקיבוץ - קבוצת יבנה.

התקנון - תקנון זה.

כספי הקרן - הכספים שיוקצו מעת לעת על ידי הקיבוץ לקרן המילואים, על פי תקנון זה וכל הרווחים עליהם, ולרבות כספים שיוקצו ממימוש הנכסים.

הנכסים - קרנות קיימות וכן נכסים וכספים שהקיבוץ יקצה לקרן מעת לעת.

סכום המטרה - סכום הקצבה חודשית כפי שתיקבע מעת לעת על פי החלטת האסיפה של

הקיבוץ.

החברים - כל מי שהינם חברי קבוצת יבנה בפועל בזמן נתון, ובלבד שחתמו על הסכם ההצטרפות לקרן המילואים.

כוח הצבעה - לכל חבר יש זכות הצבעה באסיפה הכללית לפי שנות הותק לפנסיה שהוא צבר בשלימות.

אסיפה כללית – אסיפה של כלל החברים.

צבירת ותק - צבירת הוותק לעניין כוח ההצבעה תהיה לפי מנין הותק לפנסיה.

3. מקורות אפשריים של כספי קרן המילואים – שיועברו לקרן על פי החלטות הקיבוץ

3.1 כספים שהופקדו בקרן הפנסיה עתודות במסגרת תכנית הקיבוץ. כספים שהופקדו על שם חברים בקרנות השתלמות וקרנות חסכון תרומות של חברים.

3.2 כספים שיופקדו על ידי הקיבוץ במסגרות שונות באפיקי חסכון לטווח ארוך ואשר יועדו לקרן המילואים.

3.3 נכסים ואחזקות שיועברו לקרן באישור אסיפת הקיבוץ כאשר הם נקיים מכל שיעבוד וחוב.

4. מטרות קרן המילואים

כספי הקרן ונכסיה ישמשו למטרות הבאות בסדר עדיפות יורד.

4.1 להבטחת החיסכון הפיננסי עבור חברי הקרן הכולל ביטחון פנסיוני, עד להגיעם לאחרית ימיהם.

4.2 להבטחת תשלום הוצאות מיוחדות בקשר עם הסדרי בטחון סוציאלי לחברי הקיבוץ, כולל סיעוד.

4.3 להבטחת תשלום דמי עזיבה וגמלאות בהתאם לתקנון הקיבוץ לחברים שיעזבו את הקיבוץ.

4.4 להבטחת תשלומי פנסיה על פי הסכם אהד"ה.

4.5 מקור כספי לתשלום לבעלי צרכים מיוחדים לפי נספח צרכים מיוחדים בתקנון רדום.

4.6 להבטחת ביצוע החלטות הקיבוץ בדבר מתן חינוך גבוה לבנים.

4.7 לכל מטרה אחרת שעניינה רווחת החברים ושאסיפת הקיבוץ תחליט להפריש לה כספים דרך הקרן כל זאת במסגרת נוהלי ודיוני התקציב שלה .

5. זכויות החברים

5.1 כספי הקרן יצברו עבור החברים ולטובתם בלבד. החברים יראו כ"נהנים" כאשר הקיבוץ, במסגרת קרן המילואים, פועל לטובתם.

5.2 זכויות החברים כלפי הקרן הינן זכויות אישיות ובלתי ניתנות להעברה או הורשה.

5.3 עזב חבר את הקיבוץ, תפקע זכותו כנהנה כלפי הקרן מבלי שהקרן תהא חייבת כלפיו בתשלום כלשהו, למעט הבטחת מקור, במידת הצורך, לתשלומי הקצבה החודשית ודמי עזיבה המגיעים לו על פי כללי העזיבה, כפי שיהיו במועד עזיבתו

5.4 נפטר חבר בהיותו חבר הקיבוץ, תפקע זכותו במסגרת קרן המילואים וכל זכות אחרת אשר היתה יכולה להיות לו כלפי קרן המילואים בשל חברותו בקיבוץ.

6. השקעת כספי קרן המילואים ורישומם

6.1 כספי קרן המילואים יצברו בתאגיד נפרד.

6.2 כספי הקרן יושקעו באפיקי השקעה סולידיים, כפי שייקבע מעת לעת בהחלטת הנהלת הקרן.

6.3 קרן המילואים הינה קרן חוץ מאזנית ואינה חלק מנכסי הקיבוץ.

7. מימוש הנכסים

נכסי הקרן יהיו נתונים למימוש בכל עת בה ניתן יהיה לממשם על פי הוראות הדין החל עליהם, בהחלטה שתתקבל על ידי הנהלת הקרן.

8. הקצאת כספים מכספי הקרן

8.1 הקיבוץ לא יהיה רשאי למשוך כל סכום מכספי הקרן לפעילותו העסקית.

8.2 כאשר הקיבוץ יבקש, הנהלת הקרן תשלם מכספי הקרן לחברים שהגיעו לגיל פרישה את סכומי הקצבה החודשיים המגיעים להם על פי ובהתאם לכל דין, והחבר ימחה את התמורה - לקיבוץ כל עוד הוא חבר בו. לפי תקנון הקבוץ הקיים באותה עת.

8.3 כן תשלם הקרן בהתאם לבקשת הקיבוץ, כספים לכל אחת מהמטרות המנויות בסעיף 4, לעיל בהתאם לתקנונים והחלטות הקיבוץ.

8.4 עם הקיבוץ יחליט על קבלת התקנון הרדום תשלם הנהלת הקרן לכל החברים קצבה חודשית בהתאם לזכאותם הפנסיונית כפי שתוגדר ב"תקנון הפנסיה" של הקיבוץ ו/או תעביר על שמם את הסכומים שנצברו בגינם או לטובתם בהתאם לתקנון רדום ו באישור האסיפה הכללית של הקרן בהתאם <u>לכוח ההצבעה:</u>

9. ניהול הקרן

קרן המילואים תנוהל בנאמנות עבור חבריה על ידי הנהלה בת 5 חברים לפחות, שיבחרו על ידי אסיפת החברים של הקיבוץ לתקופת כהונה של ארבע שנים ותפקידיה יהיו:

9.1 לקבוע מסלולי השקעת כספי הקרן בהתייעצות מוקדמת עם הוועדה הפיננסית של הקיבוץ.

9.2 לאשר הקצאת כספים וביצוע תשלומים לשימושים, כפי שנקבעו בכפוף לסכום המטרה.

9.3 אחת לשנה תערך בדיקה של המצב האקטוארי באמצעות בודק שימונה ע"י הנהלת הקרן. בקביעת המצב האקטוארי ילקחו בחשבון הפקדות הקיבוץ או מעבידים חיצוניים בגין החברים בקרנות השונות וכן זכויות לפנסיה, גמל וקרנות השתלמות, שנצברו או יצברו על שם החברים בכל תכנית או מסגרת אחרת.

9.4 לאשר יעוד כספי הקרן, בהתאם לדו"חות האקטואריים שיוכנו על פי הוראות סעיף 9.3 לעיל.

9.5 הנהלת קרן המילואים תדווח לאסיפת הקיבוץ, מדי שנה, על סכומים הצבורים אצלה או בקרנות אחרות ועל מידת התאמתם להבטחת סכום המטרה בגין כלל החברים.

9.6 **חשבון נאמנות**

הנהלת קרן המילואים רשאית לפתוח חשבון בבנק כנאמן עבור החברים אליו יועברו הכספים המגיעים בגין החברים מתכניות הפנסיה השונות, בין במלואם ובין בחלקם, לפי שיקול דעתה. והכל כדי להבטיח זכויות החברים לקבל צרכיהם ולהבטיח לחברים רמת חיים נאותה.

9.7 כל ענין אחר הדרוש לניהול תקין של כספי הקרן וכמתחייב מהיותם כספי נאמנות.

9.8 על פעילות הנהלת הקרן יחולו הוראות חוק הנאמנות בשינויים המחוייבים.

10. שריון הוראות

10.1 קבלת תקנון זה תעשה ברוב מיוחס של חברי הקיבוץ בהחלטה באסיפת חברי הקיבוץ. לעניין זה – רוב מיוחס – רוב של 66% מהמצביעים הן ולאו באסיפה, או בקלפי, ובלבד שמצביעי ההן מהווים רוב של חברי הקיבוץ.

10.2 כל שינוי מהוראות תקנון זה יעשה ברוב של 66% מן המצביעים בהצבעה ובלבד שמצביעי ההן מהווים רוב של חברי הקיבוץ.